

CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS

FICHE D'INFORMATION

Cette fiche d'information précontractuelle est délivrée en application de l'article L 341-12 du Code monétaire et financier et/ou de l'article L 121-20-10 et L121-20-11 du Code de la consommation.
Les informations communiquées dans cette fiche ne sont valables qu'au jour de son édition.

Personne physique procédant au démarchage :

En cas de démarchage avec déplacement à domicile des personnes démarchées ou sur leur lieu de travail ou tout lieu non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers,
N° d'enregistrement de démarcheur :

Personne morale pour le compte de laquelle le démarchage est effectué et fournisseur du service :

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit. Prestataire de services d'investissement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel. Société de courtage d'assurances. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 704 (information vérifiable par connexion au site www.orias.fr ou par téléphone au 01 53 21 51 70) - Siège social : 1 rue Daniel Boutet 28002 CHARTRES cedex. 400.868.188 RCS Chartres.

Autorités chargées du contrôle de notre établissement :

- Crédit Agricole SA : 91 boulevard Pasteur - 75710 PARIS Cedex 15
- L'Autorité des Marchés Financiers : 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
- L'Autorité de Contrôle Prudentiel : 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09

PRESENTATION :

Le compte des particuliers est un compte qui permet au client d'effectuer toutes les opérations bancaires courantes avec sa banque (dépôts, retraits, paiements, encaissements, ...)

FONCTIONNEMENT :

Conditions d'ouverture : Toute personne physique capable ou incapable (mineur non émancipé, majeur protégé avec l'assistance de son représentant légal), dénommée « le titulaire » peut ouvrir ce compte (individuel, joint ou indivis) après avoir justifié de son identité et de son domicile. Pour les mineurs non émancipés et majeurs protégés, l'ouverture du compte requiert en outre l'assistance du représentant légal ou du mandataire légal.

L'ouverture du compte nécessite la signature d'une convention de compte écrite établie dans le cadre de l'article L312-1-1 du Code Monétaire et Financier.

La Caisse régionale peut refuser l'ouverture d'un compte. Toute personne non titulaire d'un compte a la possibilité de bénéficier de la procédure du droit au compte et du service bancaire de base gratuit en s'adressant à la Banque de France directement ou avec l'assistance de la Caisse régionale.

Conditions de fonctionnement : Ce compte peut être ouvert par un seul ou plusieurs titulaires (compte joint ou indivis) : dans le compte joint, les opérations faites par chaque co-titulaire (retraits, chèques tirés, virements, ...) engagent aussi l'(les) autre(s) titulaire(s).

Procuration : Le titulaire du compte peut donner pouvoir à une autre personne d'agir pour son compte par la signature d'une procuration : les opérations faites par le mandataire ainsi désigné (retraits, chèques tirés, virements, ...) engagent alors le titulaire, qui en est responsable. Le mandat prend notamment fin en cas de décès du titulaire du compte ou en cas de révocation du mandataire par le titulaire.

Dépôts et retraits : Le titulaire peut effectuer sur son compte des versements et des retraits, sous réserve d'une provision suffisante.

Moyens de paiement : Le compte peut permettre d'effectuer des paiements, sous réserve de présenter une provision suffisante, au moyen notamment :

- de virements vers les comptes dont les coordonnées bancaires sont communiquées par le titulaire du compte à la Caisse régionale,
- de prélèvements ou de Titres Interbancaires de Paiement (TIP) faits par les organismes créanciers habilités après l'autorisation du titulaire,
- de chèques et de chèques de banque.

- d'une carte bancaire : un contrat « porteur carte » est alors souscrit par acte séparé,

Ces deux derniers moyens de paiement (chéquier et carte bancaire) peuvent être délivrés au titulaire du compte sous réserve de l'agrément de la Caisse régionale.

En cas de non délivrance d'un chéquier par la Caisse régionale, le titulaire peut bénéficier d'une gamme de moyens de paiement alternatifs.

Opérations au crédit : Le compte permet notamment d'encaisser les chèques émis au nom du titulaire, de recevoir les virements reçus par le titulaire (par exemple les traitements et salaires), de recevoir les remises d'espèces...

Relevés de compte : Un relevé de compte récapitulant toutes les opérations effectuées sur le compte est adressé régulièrement au titulaire, sur support papier ou électronique, selon la périodicité choisie (à minima une fois par mois sous réserve qu'une opération ait été enregistrée pendant cette période).

CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS

FICHE D'INFORMATION

Tarification : Le fonctionnement du compte fait l'objet de facturations prélevées sur le compte et détaillées dans le barème tarifaire qui est remis au client lors de l'ouverture du compte. Les principales conditions tarifaires applicables aux Particuliers sont :

- affichées et disponibles en libre-service en agence
- consultables sur le site Internet de la Caisse régionale.

Tout projet de modification des tarifs est communiqué au client par écrit au moins deux mois avant leur application. L'absence de contestation dans un délai de deux mois après cette communication vaut, sauf preuve contraire du client, acceptation du nouveau tarif. En cas de refus de la part du client, celui-ci est en droit de clôturer le compte sans frais ni commissions.

Un relevé des frais bancaires récapitulant l'ensemble des facturations relatives au fonctionnement du compte est adressé annuellement au titulaire.

RISQUE PARTICULIER :

Le compte doit présenter une provision suffisante pour permettre le règlement des opérations en cours.

Si le solde du compte devient débiteur, celui-ci portera immédiatement intérêt au profit de la Caisse régionale et donnera lieu à d'éventuels frais et commissions tels qu'indiqués sur l'extrait du barème tarifaire en vigueur. En cas de découvert non autorisé, si la demande de remboursement du solde débiteur est restée infructueuse pendant plus de 60 jours, le client est susceptible d'être déclaré au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).

En cas d'émission de chèque sans provision et sauf régularisation dans un délai maximal de quatre jours, une procédure est engagée, qui peut avoir pour conséquence d'interdire à l'émetteur du chèque impayé l'émission de nouveaux chèques pendant une durée de cinq ans sur tous ses comptes. Des frais forfaitisés sont dus conformément aux principales conditions tarifaires applicables aux Particuliers en vigueur au jour de l'incident.

En cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de ses formules de chèques ou de sa carte bancaire, le client doit faire opposition immédiatement en signalant l'incident par téléphone à son agence et en le confirmant par écrit. Si des opérations ont été effectuées avant opposition, elles peuvent être portées au débit du compte.

CONDITIONS DE L'OFFRE CONTRACTUELLE :

Conditions financières : l'ouverture et la clôture de compte sont gratuites, seules les opérations effectuées sur le compte peuvent donner lieu à une facturation selon l'extrait du barème tarifaire en vigueur (en libre service en agence et remis au client lors de l'ouverture du compte).

Autre Facturation : Le client supportera, le cas échéant, tout coût supplémentaire spécifique relatif à la technique de commercialisation à distance qu'il aura utilisée :

- par courrier : frais d'affranchissement selon tarif en vigueur ;
- par téléphone : auprès de son agence (coût de communication variable selon opérateur) ;
- par le site www.ca-valdefrance.fr : accès gratuit et illimité hors coût de communication variable selon opérateur et hors utilisation des services offerts dans le cadre de l'offre EXTENSION et/ou INVEST STORE.

Modalités de conclusion du contrat : par signature de la convention de compte.

Date et lieu de signature du contrat : fonction du client dans les délais de l'offre.

Durée : Le compte est ouvert pour une durée indéterminée.

Clôture : Le titulaire peut le clôturer sans frais à tout moment. La Caisse régionale peut également le clôturer, en respectant un préavis de deux mois sauf exception prévue dans les conditions générales de la présente convention.

LOI APPLICABLE :

Les relations précontractuelles avec la Caisse régionale ainsi que la convention sont régies par la loi française.

En accord avec le client, le français sera utilisé dans le cadre de l'ensemble des relations précontractuelles et des relations contractuelles.

Clause attributive de juridiction : aucune.

Procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours :

Pour répondre à d'éventuelles réclamations, le Client peut s'adresser préalablement à son agence. S'il n'obtient pas satisfaction, il a la possibilité de faire appel au « Service Client » de la Caisse régionale, dont l'adresse figure sur les relevés, qui s'efforcera de trouver une solution. Si le client n'est pas satisfait de la dernière solution proposée, ou en l'absence de réponse dans un délai de 45 jours, il peut s'adresser au Médiateur de la Caisse régionale, à l'adresse suivante : Monsieur le Médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France - BP 3 - 41913 BLOIS CEDEX 9.

CONVENTION DE COMPTE DES PARTICULIERS

FICHE D'INFORMATION

DROIT DE RETRACTATION :

Dans le cas où le contrat est conclu suite à démarchage et/ou via l'utilisation d'une ou plusieurs techniques de commercialisation à distance, le client dispose de la faculté de se rétracter dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de :

-la conclusion du contrat ou

-la réception des informations pré-contractuelles et conditions contractuelles si celle-ci est postérieure à la date de conclusion du contrat,

et ce, sans avoir à supporter de pénalités, frais ou commissions, ni à justifier sa décision.

La demande de rétractation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé réception et, le cas échéant, au moyen du formulaire prévu à cet effet :

- au siège de la Caisse régionale, 1 rue Daniel Boutet 28002 CHARTRES CEDEX

Si le contrat a reçu un commencement d'exécution, le client a l'obligation de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni jusqu'au jour où il exercera son droit de rétractation.

Ce prix sera calculé sur la base du tarif indiqué aux conditions particulières de son contrat et au prorata du nombre de jours écoulé entre la date de conclusion du contrat et celle à laquelle le client aura notifié sa rétractation. Dans le cadre d'une vente à distance, le contrat ne pourra être exécuté à la date de sa conclusion mais seulement à l'expiration du délai de rétractation visé ci-dessus, sauf si les parties en conviennent autrement et expressément.

FONDS DE GARANTIE :

La Caisse régionale est adhérente du Fonds de garantie des dépôts (comptes de dépôts et produits d'épargne bancaire), du Fonds de Garantie des cautions (cautions données par la Caisse régionale) et du Fonds de garantie des investisseurs (compte d'instruments financiers).